

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7725/2540

นาง เงิน ศรีหาโบราณหรือศรีหาบุรา ณ

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นาย สำรวย หรือ ลวย สีหาบุราณหรือปี

สดี

โจทก์

นาย คำ ปา สา จัง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 494, มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1367, มาตรา 1378, มาตรา 1379

ล. สามีโจทก์เป็นผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 ล. นำที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนขายฝากให้แก่จำเลย ต่อมาโจทก์และ ล. ใช้สิทธิไถ่ถอนการขายฝากภายในกำหนด และจำเลยได้คืน น.ส.3 กับหนังสือสัญญาขายฝากคืนให้แก่โจทก์และ ล. แล้ว หลังจากนั้นโจทก์และ ล. ได้ร่วมกันครอบครองที่ดินพิพาทจนกระทั่ง ล. ถึงแก่กรรมโจทก์ก็ครอบครองที่ดินตลอดมา โจทก์ยอมเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 และ1379 เมื่อการครอบครองดังกล่าวเกิดจากการใช้สิทธิไถ่ถอนการขายฝากคืนจากจำเลยผู้ซื้อฝากภายในกำหนด แม้ไม่มี การจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากก็เป็นเพียงทำให้การกลับคืนมา ซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้น แต่ในระหว่าง โจทก์และจำเลยด้วยกัน ย่อมมีผลใช้ยันกันได้ โจทก์ยอมมี สิทธิฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาท แก่โจทก์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 65 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคามเป็นของโจทก์ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียน

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของนายไฉ่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่โจทก์ร่วมกับนายไฉ่ทำมาหาได้ จำเลยรับซื้อฝากที่ดินพิพาทจากนายไฉ่ แต่นายไฉ่ไม่ไถ่ถอนภายในกำหนดจึงตกเป็นสิทธิของจำเลยโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นโจทก์และนายไฉ่ได้ขอทำกินในที่ดินพิพาทโดยแบ่งผลผลิตให้จำเลย ต่อมาจำเลยตกลงขายที่ดินพิพาทให้นายลวย บัณฑิต ในระหว่างที่ยังหาเงินมาซื้อไม่ได้ นายลวยได้ขอเช่าที่ดินพิพาทจากจำเลย โดยให้โจทก์และนายไฉ่เข้าทำกินแทนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การที่โจทก์และนายไฉ่เข้าทำกินในที่ดินพิพาทจึงเป็นการครอบครองแทนจำเลย จำเลยไม่เคยคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ โจทก์กับพวกได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปจากเจ้าหน้าที่ที่ดิน ซึ่งจำเลยนำไปฝากไว้เมื่อครั้งยื่นเรื่องราวขอขายที่ดินพิพาทให้นายลวย โจทก์ยังมีได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินว่าจะยึดถือเพื่อตน โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความโดยอ้างว่า หลังจากนายไฉ่ไม่ไถ่ถอนการขายฝากแล้ว จำเลยนำที่ดินพิพาทมาขายให้แก่ผู้ร้องสอดในราคา 3,000 บาท ผู้ร้องสอดชำระราคาครบถ้วนแล้วโดยได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้แก่เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม และได้ปิดประกาศกำหนดวันจดทะเบียนโอนแล้วแต่มีเหตุขัดข้อง จำเลยได้ส่งมอบที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องสอดครอบครองแล้ว ผู้ร้อง

สอดคล้องให้น้องชายผู้ร้องสอดนายไลอย์ และโจทก์เข้าทำกินในที่ดินพิพาทแทนตลอดมา เมื่อทางราชการตัดถนนสายบริบือ-บุรีรัมย์ ผ่านที่ดินพิพาทผู้ร้องสอดก็มอบให้นายไลอย์เป็นผู้ดำเนินการแบ่งขายให้ทางราชการแทน ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดและให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายให้แก่ผู้ร้องสอดภายใน 15 วัน หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนกับห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า โจทก์กับนายไลอย์ไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของผู้ร้องสอด นายไลอย์ได้ถอนการขายฝากที่ดินพิพาทกับจำเลยแล้ว แต่ยังมีได้จดทะเบียนไถ่ถอนเนื่องจากปี 2511 ทางราชการได้ยกฐานะตำบลนาตูนเป็นกิ่งอำเภอ ทำให้ที่ดินพิพาทขึ้นต่อกิ่งอำเภอนาตูนการติดต่อประสานงานเพื่อจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากจึงลำบากขึ้น และไม่มีการจดทะเบียนไถ่ถอนจนถึงปัจจุบัน ปี 2519 นายไลอย์ได้แบ่งขายที่ดินพิพาทบางส่วนให้กระทรวงการคลังเพื่อสร้างทางหลวงสายบริบือ-บุรีรัมย์ ในฐานะเจ้าของมิใช่ผู้ร้องสอดมอบหมายให้ทำแทนผู้ร้องสอดไม่เคยซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลย แต่ทั้งสองฝ่ายได้สมคบกันทำหลักฐานเท็จเพื่อจะนำที่ดินไปแบ่งกัน เพราะโจทก์เคยมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องสอดและนายทองพูน ศรีวงศ์ยาง นำไปขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่สารบัญญัติจดทะเบียนที่ดินยังขายฝากให้แก่จำเลยผู้ร้องสอดจึงไปติดต่อขอให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากแต่จำเลยไม่ยอมจะเอาเงิน 100,000 บาท ต่อมาจำเลยกับพวกข่มขู่โจทก์ให้มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลย แต่โจทก์ไม่ยอม จำเลยจึงทำหนังสือเท็จขึ้นมาว่า ได้

มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ร้องสอดและนายทองพูนเพื่อโต้แย้งสิทธิของโจทก์

จำเลยให้การแก้คำร้องสอดในทำนองเดียวกับที่ให้การแก้คำฟ้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 65 ตำบลนาตุนอำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม ให้จำเลยจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินให้โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนโอนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้ยกคำร้องของผู้ร้องสอด

จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เสียด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าโจทก์เป็นภริยาของนายไฉย สีหาโบราณหรือสีหาโบราณจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี 2519 เดิมนายไฉยเป็นผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 65 ตำบลนาตุน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งต่อมาได้มีการแยกเขตการปกครองให้ตำบลนาตุนขึ้นต่ออำเภอนาตุนจังหวัดมหาสารคาม นายไฉยได้นำที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนขายฝากให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2510 ในราคา 1,926 บาท กำหนดไถ่ถอนภายใน 3 เดือน หลังจากขายฝากแล้วโจทก์และนายไฉยร่วมกันครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตลอดมา โดยไม่มีการจดทะเบียนไถ่ถอนการ

ขายฝากคืนแต่อย่างใด ในปี 2518 นายไลอยได้แบ่งขายที่ดินพิพาทบางส่วนให้กรมทางหลวงเพื่อสร้างถนนสายบริบือ-บุรีรัมย์นายไลอยถึงแก่กรรมเมื่อปี 2532 โจทก์ก็ยังคงครอบครองที่ดินพิพาทต่อมา มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์และนายไลอยได้ใช้สิทธิไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาทจากจำเลยแล้วหรือไม่นั้น ตามข้อนำสืบของจำเลยเพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ให้แก่โจทก์ดังที่โจทก์อ้าง แต่เป็นลักษณะที่โจทก์ได้ไปจากสำนักงานที่ดินเองเห็นว่า นอกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมาย จ.1 จะอยู่ที่โจทก์แล้วยังมีหนังสือสัญญาขายฝาก ฉบับผู้ซื้อ (จำเลย) อยู่ที่โจทก์ด้วยซึ่งจำเลยก็มิได้นำสืบให้เห็นว่าเหตุใดหนังสือสัญญาขายฝากฉบับของจำเลยจึงไปอยู่ที่โจทก์ส่วนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่จำเลยยืนยันว่าเก็บอยู่ที่สำนักงานที่ดินอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่ครั้งที่ยื่นคำขอจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทแก่นายสงวนนั้น ปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินอำเภอหาดใหญ่ตามคำร้องเรียนของจำเลย มีแต่กรณีที่นายไลอยขายฝากแก่จำเลยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2510และที่นายไลอยขายให้แก่กรมทางหลวงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2518และมีเรื่องที่จำเลยและนายสงวนยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนซื้อและขายเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีการมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไว้ที่สำนักงานที่ดินแต่อย่างใด นางวนิภาสุชาติตะกุล พยานจำเลยเองซึ่งเคยรับราชการเป็นพนักงานที่ดินอำเภอหาดใหญ่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2534 เบิกความว่าหากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนภายในกำหนด สิทธิครอบครองย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝากแล้ว ถ้าจะมีการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องนำหนังสือสัญญาขายฝากมาแสดง และตามระเบียบปฏิบัติขณะอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายอยู่ ทางเจ้าพนักงานที่ดินจะคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เจ้าของไป ฉะนั้น หากจำเลยจะได้ยื่นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดินจริง จำเลยก็ต้องขอรับคืนไปแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งยื่นเรื่องขอยกเลิกการขายที่ดินให้แก่นายสงวน ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะฝากไว้

กับเจ้าหน้าที่ที่ดินตลอดมาจนถึงปี 2534 เป็นเวลาถึง 20 ปีเศษ โดยไม่คิดหรือสนใจที่จะติดตามเอาคืนกลับไป ข้ออ้างของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นข้ออ้างลอย ๆ ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) และสัญญาขายฝากที่ดินฉบับผู้ซื้อให้แก่โจทก์และนายไฉยแล้วอันแสดงว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิขอไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาทจากจำเลยภายในกำหนด โดยโจทก์ชำระเงินค่าไถ่ถอนให้แก่จำเลยเรียบร้อยแล้วจำเลยจึงคืนเอกสารดังกล่าวแก่โจทก์และนายไฉยเพียงแต่ยังมีเหตุขัดข้องที่ยังไม่อาจไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากคืนในระหว่างนั้นเท่านั้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ต่อไปว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์และนายไฉยขอไถ่ถอนการขายฝากภายในกำหนด โดยชำระเงินค่าไถ่ถอนแก่จำเลย และจำเลยคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์และหนังสือสัญญาขายฝากแก่โจทก์และนายไฉยแล้วโจทก์และนายไฉยได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมาจนกระทั่งนายไฉยตายเมื่อปี 2532 โจทก์ก็ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อมา แม้จะยังมิได้จดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก โจทก์ก็มีเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินเพื่อตนแล้วจึงได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า โจทก์ได้สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1767 จำเลยอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยได้ให้ผู้ร้องสอดเช่า แล้วผู้ร้องสอดให้โจทก์และนายไฉยครอบครองแทน โจทก์และนายไฉยจึงเป็นเพียงผู้ครอบครองแทนจำเลยเท่านั้น เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์และนายไฉยมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เมื่อนายไฉยถึงแก่กรรมโจทก์ครอบครองที่ดินตลอดมาโจทก์ย่อมเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 และ 1379 เมื่อการครอบครองดังกล่าวเกิดจากการใช้สิทธิ

ไถ่ถอนการขายฝากคืนจากจำเลยภายในกำหนด แม้จะไม่ได้มีการจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากก็เป็นเพียงทำให้การกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้น แต่ในระหว่างโจทก์และจำเลยด้วยกันเองย่อมมีผลใช้ยันกันได้ จำเลยไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทอีกต่อไป โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาทแก่โจทก์ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต๋พันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ